ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ИСЕНОВ ВРЪХ", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РАКИТНИЦА, ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, СКЛЮЧЕН НА 25 ДЕКЕМВРИ 2010Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И „ПИ ЕС АЙ" АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА

Днес, ..28 ми април.....2026 г. в сградата на Министерството на енергетиката на основание:

- чл. 25, ал. 2, чл. 36, ал. 2 и 4, чл. 66в, ал. 6 и чл. 67, ал. 4 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), § 87, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 2020 г.);
- Решение № 178 на Министерския съвет от 10 март 2023 г. за даване на съгласие за продължаване на договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Исенов връх", разположено в землището на с. Ракитница, община Стара Загора, област Стара Загора, сключен на 25 декември 2010 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „ПИ ЕС АЙ" АД, гр. Стара Загора, с правоприемника на концесионера, за даване на съгласие за изменение на концесионния договор и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор и за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия;
- Параграф 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 19 на Министерския съвет от 2026 г.;
- чл. 13 от Наредбата за определяне на концесионното плащане за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 19 на Министерския съвет от 2026 г. (обн., ДВ, бр., 12 от 2026 г.);
- чл. 3, ал. 2, чл. 33, ал. 1 и чл. 57 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Исенов връх", разположено в землището на с. Ракитница, община Стара Загора, област Стара Загора, сключен на 25 декември 2010 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „ПИ ЕС АЙ" АД, гр. Стара Загора („Договора"),

• Определение № 296 от 12 май 2023 г., постановено по адм. дело № 241/2023 г. на Старозагорския административен съд – VIII състав;

• Определение № 9050 от 28 септември 2023 г., постановено по адм. дело № 8250/2023г. по описа на Върховния административен съд – Шесто отделение, влязло в законна сила на 28 септември 2023 г.

СТРАНИТЕ

1. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от министъра на енергетиката – **ТРАЙЧО ТРАЙКОВ** наричан за краткост **КОНЦЕДЕНТ,**

2. „ТРЕЙС БГ" ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 207021725, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1582, район Искър, ж.к. Дружба, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 96, вх. В, ет. 10, представлявано от управителя Димитър Съртонев чрез пълномощника Красимир Цоклинов, и

3. „ТРЕНТ" ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202036221, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, п.к. 6000, бул. „Цар Симеон Велики" № 158, ет. 3, ап. 16, представлявано от Славянка Стоянова - управител,

сключиха настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. (1) Договорът се продължава с правоприемника на концесионера, считано от 22 юни 2020 г. – датата на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на заличаването на „Трейс-пътно строителство" ЕАД, гр. София, поради прекратяване чрез вливане.

(2) „Трейс БГ" ЕООД, гр. София, поема всички права и задължения на концесионера, произтичащи от Решение № 683 на Министерския съвет от 16 септември 2010 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2010 г.) и Договора.

Чл. 2. (1) „Трейс БГ ЕООД, гр. София, прехвърля на „Трент" ЕООД, гр. Стара Загора, изцяло правата и задълженията си, произтичащи от Решение № 683 на Министерския съвет от 16 септември 2010 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2010 г.), Решение № 178 на Министерския съвет от 10 март 2023 г. и Договора.

(2) „Трент" ЕООД, гр. Стара Загора, приема да встъпи изцяло в правата и задълженията на „Трейс БГ" ЕООД, гр. София, произтичащи от Решение № 683 на Министерския съвет от 16 септември 2010 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2010 г.), Решение № 178 на Министерския съвет от 10 март 2023 г. и Договора.

Чл. 3. "Трент" ЕООД, гр. Стара Загора, поема всяко неизпълнено от „Трейс БГ" ЕООД, гр. София, задължение, възникнало до датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение.

Чл. 4. Срокът на предоставената концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Исенов връх", разположено в землището на с. Ракитница,

община Стара Загора, област Стара Загора, се удължава с 15 (петнадесет) години, считано от 25 декември 2020 г.

Чл. 5. Срокът на концесията се удължава при условията на Договора и на Решение № 178 Министерския съвет от 10 март 2023 г.

Чл. 6. (1) „Трент" ЕООД, гр. Стара Загора, се задължава в срок до 8 (осем) месеца от датата на влизане в сила на решението по чл. 7, ал. 2 на компетентния орган по опазване на околната среда, да представи в Министерството на енергетиката:

1. изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на удължаване на договора до 25 декември 2035 г.;

2. изменение на проекта за рекултивация по чл. 6, т. 3 от Договора (изменение на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи), за срока на удължаване на договора (25 декември 2035 г.), представляващ неразделна част от проекта по т. 1. Концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на удължаването, както и при необходимост, актуализация на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Проектът задължително съдържа информация за размера на необходимите средства по конкретните мероприятия. Концесионерът извършва ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект.

(2) Годишният работен проект за съответната календарна година, в която решението на компетентния орган по околна среда по чл. 7, ал. 1 и 2 е влязло в сила се предоставя заедно с проекта по ал. 1, т. 1.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1 и ал. 2 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка с размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, за всяко едно задължение.

(4) След съгласуването на проектите по ал. 1 и ал. 2 от министъра на енергетиката, същите стават неразделна част от концесионния договор.

Чл. 7. (1) В срок до два месеца от подписване на настоящото допълнително споразумение концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за инвестиционното предложение за добив за срока на удължаване с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), в съответствие с чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, като предоставя в Министерството на енергетиката копие от уведомлението.

(2) Проектите по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 следва да бъдат разработени в съответствие с изискванията на чл. 83 и чл. 84, ал. 2 от Закона за подземните богатства и въз основа на влязло в сила решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното

предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

(3) Съгласувателното становище на министъра на енергетиката е в съответствие с условията на решението по ал. 2. Решението на компетентния орган по околна среда относно внесените изменения и/или допълнения в инвестиционното предложение е задължителна предпоставка за съгласуване на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка.

(4) При възникнала необходимост от последващи изменения и/или допълнения на проектите по чл. 6, ал. 1 концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването на измененията и/или допълненията с министъра на енергетиката.

Чл. 8. (1) „Трент" ЕООД, гр. Стара Загора, се задължава в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 2 от Договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, за 2026 г. Гаранцията е в размер на 17 550 евро и следва да е валидна до последния календарен ден на м. февруари 2027 г.

(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал.1, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на гаранцията за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията.

Чл. 9. (1) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение „Трент" ЕООД, гр. Стара Загора, и министъра на енергетиката, сключват договор с избрана от тях банка за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

(2) Дължимата вноска за всяка година от срока на удължаването на концесията представлява 1/15 част от разликата между стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

(3) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на сключване на договора по ал. 1 натрупаните до датата на подписване на допълнителното споразумение суми в размер на 21 612,31 (двадесет

и една хиляди шестстотин и дванадесет евро и тридесет и един цента) (42 270 (четиридесет и две хиляди двеста и седемдесет лева), представляващи 10/10 части от общия размер на необходимите парични средства, определени в проекта за рекултивация на концесионната площ, внесени от концесионера по откритата от него доверителна банкова сметка, се превеждат в сметката по ал. 1.

(4) При неизпълнение на задължението по ал. 3 в определения срок, „Трент" ЕООД, гр. Стара Загора, се задължава да внесе по сметката по ал. 1 сума в размер на 21 612,31 (двадесет и една хиляди шестстотин и дванадесет евро и тридесет и един цента) (42 270 (четиридесет и две хиляди двеста и седемдесет лева), представляващи 10/10 части от общия размер на необходимите парични средства, определени в проекта за рекултивация на концесионната площ, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на срока по ал. 3.

(5) В срок до 30 (тридесет) дни от съгласуването на проекта по чл. 6, ал. 1, т. 2 „Трент" ЕООД се задължава да внесе вноските от обезпечението по чл. 16, ал. 6 във връзка с ал. 4 от Договора, дължими за периода от датата на изтичане на срока на предоставената концесия за добив до датата на съгласуването на проекта по чл. 6, ал. 1, т. 2 от министъра на енергетиката.

(6) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, ал. 2, ал. 4 и ал. 5, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на вноската по финансовото обезпечение.

Чл. 10. (1) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение „Трейс БГ" ЕООД, гр. София, представя в Министерството на енергетиката:

1. отчети по чл. 23 от Договора за периодите от датата на изтичане на срока на предоставената концесия за добив до 29.01.2026 г.;

2. отчет по чл. 23 от Договора, изготвен в съответствие с „Образец-отчет за дължимото концесионно плащане за добив на подземни богатства" – приложение, неразделна част от настоящото допълнително споразумение, за периода от 30.01.2026 г. до датата на подписването му;

3. отчет по чл. 6, т. 6 и документацията по т. 13 от Договора, за периода от датата на изтичане на срока на предоставената концесия за добив до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение.

(2) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на предоставяне на отчетите по ал. 1, т. 1 и т. 2, „Трейс БГ" ЕООД, гр. София, заплаща дължимото концесионно плащане с начислен ДДС за периодите от датата на изтичане на срока на предоставената концесия за добив до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1 „Трейс БГ" ЕООД, гр. София, дължи неустойка с размер 0,5 на сто от минималното дължимо концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не

повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, за всяко едно задължение. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 2 „Трейс БГ" ЕООД, гр. София, дължи лихвата по чл. 37, ал. 1 от Договора.

(4) При неизпълнение на задълженията по ал. 1 – 3 от „Трейс БГ" ЕООД, гр. София, в определения за това срок, „Трент" ЕООД, гр. Стара Загора, изпълнява същите в срок до 60 (шестдесет) дни от изтичане на срока за изпълнение на всяко едно задължение.

Чл. 11. В чл. 3, ал. 2 се изменя така:

„(2) Срокът на концесията може да бъде удължаван при условията на нормативната уредба, действаща към датата на подаване на заявлението за удължаване."

Чл. 12. В чл. 5, т. 4 от Договора се изменя така:

„4. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на концесията; с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми."

Чл. 13. Член 6 от Договора се изменя така:

1. т. 4 се изменя така:

„4. да разработва и представя на министъра на енергетиката годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е до 15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се отнася проектът; след съгласуване с министъра на енергетиката, всеки годишен работен проект става неразделна част от концесионния договор."

2. в т. 6 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

3. в т. 7 думите „Министерство на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

4. в т. 10 думите „Министерство на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „Министерство на енергетиката";

5. в т. 11 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на околната среда и водите" се заменят с „министъра на енергетиката";

6. точка 12 се изменя така:

„12. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката;"

Чл. 14. Член 8 от Договора се допълва, като се създава т. 5 със следното съдържание:

„5. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от концесионера."

Чл. 15. Член 10, ал. 3 от Договора се изменя така:

1. в т. 2 думите „културните и исторически паметници" се заменят с „културните ценности";

2. точка 5 се отменя;

3. точка 6 се изменя така:

„6. да осъществява добивните дейности след съгласуване от Концедента на проектите по чл. 6, т. 2 и т. 4;"

4. в т. 9 думите „Министерството на околната среда и водите" се заменят с „министъра на енергетиката";

5. в т. 11 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

6. т. 13 се изменя така:

„13. да документира и съгласува с министъра на енергетиката допуснати извънпроектни загуби на подземни богатства и на полезни компоненти при добива и първичната им преработка;"

7. в т. 14 думите „Министерство на околната среда" се заменят с „министъра на енергетиката";

8. в т. 15 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите" се заменят с „министъра на енергетиката".

Чл. 16. Член 16 от Договора се изменя и допълва така:

1. В ал. 1, т. 1 се изменя така:

„1. безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по ал. 6, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията;"

2. Алинея 3 се изменя и допълва така:

а) основният текст се изменя така:

„(3) Гаранцията по ал. 1, т. 1 е безусловна неотменяема банкова гаранция."

б) точка 2 се изменя така:

„2. за всяка следваща година банковата гаранция е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година;"

в) точка 3 се изменя така:

„3. банковата гаранция по т. 2 следва да бъде валидна до последния календарен ден на м. февруари на следващата календарна година;"

г) създават се т. 4 и т. 5 със следното съдържание:

„4. в случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни плащания, дължима вноска по ал. 6, ДДС, лихви и неустойки, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера;

„5. при усвояване изцяло или на част от банкова гаранция по т. 2, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването ѝ."

3. Алинея 6 се допълва, като се създава изречение второ със следното съдържание:

„Концесионерът е длъжен да представя доказателства за извършените преводи в сметката по ал. 4 на концедента в срок до три работни дни от депозирането на сумите."

4. Алинея 9 се изменя и допълва така:

а) точка 1 се отменя;

б) в т. 2 думите „свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията" се заменят със „свързани с изпълнение на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи", а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

в) в т. 4 думите „по вина на концесионера" се заменят с „по причина, за която концесионерът отговаря", а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

5. Създават се алинеи 10 - 14 със следното съдържание:

„(10) При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на проекта по чл. 6, т. 3, концесионерът е длъжен след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да започне да внася ежегодно до 31 януари сума, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена набраната сума по сметката за изтеклия срок на концесията.

(11) Когато към датата на прекратяване на договора размерът на набраните по доверителната сметка средства превишава фактическата стойност на необходимите за изпълнение дейности след тяхното приключване, разликата в повече се освобождава в полза на концесионера.

(12) В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, наличните към момента на прекратяването средства се освобождават в съответствие с разпоредбите на споразумението за прекратяване на концесионния договор.

(13) Финансовото обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи не може да бъде предмет на принудително изпълнение.

(14) Част или цялата набрана сума по доверителна сметка се освобождава само в резултат на изпълнени и приети дейности по цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи или с оглед на прекратяване на този договор. Сумите се освобождават след изрично писмено съгласие от страна на концедента, представено въз основа на приет отчет за извършени дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Приемането на извършените дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи задължително се извършва по местонахождение на обекта – предмет на отчета."

Чл. 17. Член 17 от Договора се изменя така:

„Чл. 17. Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на ЗПБ, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности, включително мерките за предотвратяване на свлачищата и ерозията."

Чл. 18. В чл. 18 от Договора думите „проекта за рекултивация" се заменят с „проекта по чл. 6, т. 3";

Чл. 19. Член 22 от Договора се изменя така:

„**Чл. 22**. За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в този договор, годишно концесионно плащане, върху размера на което се дължи данък върху добавената стойност (ДДС)."

Чл. 20. Член 23 от Договора се изменя така:

„**Чл. 23.** Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период, съгласно т. 1, т. 1.1. и т. 2 от Приложение №5 – Конкретен, включително минимален, размер на концесионното плащане за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали към чл. 13 от Наредбата за определяне на концесионното плащане за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства, приета Постановление № 19 на Министерския съвет от 2026 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2026 г.) и се оформя съгласно Образец-отчет за дължимото концесионно плащане – Приложение № 3."

Чл. 21. Член 24 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

а) точка 3 се изменя така:

„3. Размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по чл. 23 не може да бъде по-ниско от стойността, получена съгласно т. 3.1, буква „а" – скали за трошени фракции и т. 4 от Приложение № 5 към чл. 13 от Наредбата;"

б) точка 4 се изменя така:

„4. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от стойността, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 18 750 тона/шестмесечие добити варовици и предвидените стойности за единица добито подземно богатство".

2. в ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

3. в ал. 3 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „Министерството на енергетиката";

4. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 5 от ЗПБ превежда по бюджета на община Стара Загора част от извършеното концесионно плащане в размер на 50 (петдесет) на сто, без ДДС."

5. Създава се ал. 6 със следното съдържание:

„(6) Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие, че не се извършва добив на подземни богатства. Концесионно плащане не се дължи от датата, на която е започнало реализирането на дейностите по съгласувания проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Датата на стартиране на дейностите се удостоверява с подписан между концесионера и представител/и на концедента протокол или с протокол за предаване на строителната площадка, съставен по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003г.). Концесионерът уведомява министъра на енергетиката предварително в 14-дневен срок за предвидената дата на подписване на протокола по предходното изречение."

Чл. 22. В чл. 29, ал. 1 от Договора думите „поради невиновно поведение на концесионера" се заменят с „по причини, за които концесионерът не отговаря".

Чл. 23. В чл. 34, ал. 3 от Договора думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката".

Чл. 24. Член 37 от Договора се изменя така:

1. алинея 2 се отменя;

2. в ал. 3 думите „лихвите и неустойките по предходните разпоредби" се заменят с „лихвата по ал. 1";

Чл. 25. Член 38 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„**Чл. 38.** (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от непаричните задължения по чл. 6, т. 2 - 6, т. 8, т. 9, т. 13 и чл. 24, ал. 3 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка с размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, за всяко едно задължение."

2. Алинея 2 се отменя;

3. Създават се ал. 4-6 със следното съдържание:

„(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 16, ал. 3, т. 2 и 3 или по ал. 6, изр. първо, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната гаранция/вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията/вноската по финансовото обезпечение.

(5) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 16, ал. 3, т. 5, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто на ден, изчислена върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок, но не повече от стойността на гаранцията.

(6) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 16, ал. 10 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер на 0,5 на сто от стойността на съответната дължима вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на вноската по финансовото обезпечение."

Чл. 26. Член 39 от Договора се изменя и допълва така:

„**Чл. 39.** (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по концесионния договор, както и при нарушаване на условие за осъществяване на концесията, концедентът отправя писмена покана за доброволно изпълнение до концесионера, в която посочва вида на неизпълнението/нарушението и иска същото да бъде отстранено в разумен срок след получаване на поканата. Срокът за отстраняване на неизпълнението или за започване на неговото отстраняване, в зависимост от вида на задължението/условието, не може да бъде по-кратък от 14 и по-дълъг от 60 дни. Изпълнението на задължение в посочения в поканата срок, ведно със заплащане на дължимите лихва или неустойка, заличава последиците на констатираното неизпълнение.

(2) При неизпълнение на задължението в срока, посочен в отправената покана, концедентът има право да спре действието на договора по реда на чл. 68 от Закона за подземните богатства.

(3) В случай че в периода на спиране действието на договора, концесионерът не изпълни задължението си (ведно с дължимите лихва и неустойка), концедентът може да прекрати концесионния договор."

Чл. 27. Член 41 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„**Чл. 41.** (1) Цялостният контрол по изпълнение на концесионния договор се осъществява от министъра на енергетиката."

2. Създават се ал. 3 и ал. 4 със следното съдържание:

(3) Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него.

(4) Контролът се осъществява чрез:

1. длъжностни лица от Министерство на енергетиката;

2. назначена от министъра на енергетиката комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол);

3. лица, на които са възложени контролни дейности по чл. 41а, ал. 4."

Чл. 28. Създават се чл. 41а и чл. 41б със следното съдържание:

„**Чл. 41а.** (1) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 4, т. 1 осъществяват периодичен контрол чрез:

1. проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;

2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;

3. извънредни проверки на място – при възникнала необходимост.

(2) Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

(3) Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 41, ал. 4, т. 1 и/или прави предложения до министъра на енергетиката.

(4) В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност.

Чл. 41б. (1) Контролните органи и лица по чл. 41, ал. 4 са длъжни да:

1. установяват обективно фактите;

2. опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

(2) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 4, т. 1 отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи."

Допълнит зумение № 1 към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни – строителни материали – варовици, щето на с. Ракитница, община ~~Стара Загора~~,

Чл. 29. В член 45, т. 2 от Договора думите „непряко обекта на концесия или неговото използване" се заменят с „пряко използването на обекта на концесия".

Чл. 30. Член 46 от Договора се изменя така:

„Чл. 46. По взаимно съгласие, при възникване на някое от условията по чл. 45, т. 1 и 2, вместо прекратяване страните могат да спрат действието на Договора до възстановяване на фактическата обстановка.

Чл. 31. В чл. 47, ал. 1 от Договора думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „Министърът на енергетиката".

Чл. 32. Създава се чл. 47а със следното съдържание:

„Чл. 47а. (1) Страната, която е в невъзможност да изпълни свое задължение, в резултат на непреодолима сила уведомява писмено другата страна в 30-дневен срок от настъпване на непреодолимата сила за характера й, датата на нейното настъпване и възможните последствия за изпълнението на договора. Уведомлението се подкрепя с писмени доказателства за настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване в горепосочения срок, страната дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на засегнатите задължения се спира. Ако непреодолимата сила води до невъзможност за осъществяване на добив на подземни богатства от обекта на концесия, действието на целия концесионен договор се спира. За периода от спирането до възобновяване на дейността, страните уреждат отношенията си с допълнително писмено споразумение. Спирането на договора води и до спиране на срока, за който е предоставена концесията.

(3) При продължаване на непреодолимата сила повече от една година след спирането, договорът може да бъде прекратен едностранно от всяка от страните с тримесечно писмено предизвестие, при условие, че тази страна вече няма интерес от изпълнението на договора.

(4) Страната, която е била засегната от непреодолимата сила, е длъжна да уведоми писмено другата страна относно отпадането й, като посочи датата, от която изпълнението на договора или на засегнатите задължения и свързаните с тях насрещни задължения се възобновява. Уведомлението следва да бъде извършено не по-късно от пет работни дни от отпадането на невъзможността за изпълнение."

Чл. 33. Член 51 от Договора се изменя така:

„**Чл. 51.** При прекратяване на концесионния договор концесионерът предава обекта на концесия по чл. 2, ал. 1, т. 1 при условията и по реда на действащото към момента на предаването законодателство."

Чл. 34. Член 52 от Договора се изменя така:

„Чл. 52. За целите на този договор:

1. НОРМАТИВНА УРЕДБА/ЗАКОНОДАТЕЛСТВО са действащите към всеки момент от действието на концесионния договор български закони и подзаконови нормативни актове;

2. ЦЯЛОСТЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ означава работен проект за добив и първична преработка за целия срок на предоставената концесия, който включва общата концепция за осъществяване

на дейностите за срока на концесията и съдържа данни за техния общ обем, техническите и технологичните решения, сроковете за изпълнение на предвижданите геологопроучвателни, миннодобивни и преработвателни дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация, размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве, към който се прилага като раздел или самостоятелен проект, работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи за периода. Проектът следва да се изготви в съответствие с Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване, приета с ПМС № 248 от 25 октомври 2013г. /обн., ДВ, бр. 95 от 2013г./. Цялостният работен проект задължително съдържа като приложение копие от Решение на компетентния орган по околна среда, постановено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда;

3. ГОДИШЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ – означава годишен работен проект за календарна година, който включва подробни данни и разчети за техническите и технологичните решения, обема на геологопроучвателните, миннодобивните и преработвателните дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация, размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве, към който се прилага като раздел или самостоятелен проект, работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи за периода. Проектите следва да са изготвени в съответствие с Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване, приета с ПМС № 248 от 25 октомври 2013 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2013 г.);

4. ПРОЕКТ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ КОНСЕРВАЦИЯ НА МИННОДОБИВНИЯ ОБЕКТ И ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ЗЕМИ В КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ – проект, който съдържа изчерпателни данни за обема, техническото изпълнение и сроковете за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, за размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве и културните ценности;

Цялостният и годишните проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи в концесионната площ са неразделна част от цялостния и годишните работни проекти за добив и първична преработка и съдържат текстова и графична част. Текстовата и графичната част се оформят съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и

проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване;

5. ИНВЕСТИЦИИ – разходи за придобиване, разширяване и възстановяване на дълготрайни материални активи, за опазване и възстановяване на околната среда, за допроучване на обекта на концесия и/или за внедряване на технологии и/или информационни системи и/или за придобиване на патенти, лицензии и ноу-хау, свързани с дейностите по концесията, извършени от концесионера със собствени средства и/или със средства, предоставени му от трети лица чрез каквито и да е допустими по българското законодателство финансови инструменти, включително кредитиране;

6. ФОРСМАЖОРНО ОБСТОЯТЕЛСТВО /НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА/ е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което прави обективно невъзможно изпълнението на задължение, различно от парично задължение, на страна по този договор, и което не може да й бъде вменено във вина, включително природни бедствия, пожар, епидемия, наводнение, буря, земетресение, неблагоприятни атмосферни условия, стихийни бедствия, враждебни действия или условия, възникващи от или по причина на война или активни враждебни действия (обявени или необявени), граждански безредици, въстания, стачки, бунтове, акт, действие или бездействие на компетентен административен орган. За непреодолима сила се счита и непостигане на съгласие или отказ на който и да е от собствениците на имоти, разположени в границата на находище „Исенов връх", необходими за реализиране на миннодобивните дейности, да преговаря за даване на съгласие за учредяване на вещно право на ползване на съответния имот. Наличието на посочените обстоятелства ще се доказва от концесионера с копие на нотариална покана, получена от адресата й и/или констативен протокол, съставен по реда на член 593 от ГПК, придружени с доказателства и мотиви, от които е видно, че съгласието за ползване на всеки един от посочените имоти е абсолютно условие по геоложки съображения за успешното провеждане на миннодобивните работи и постигане на целите на цялостния и годишните работни проекти."

Чл. 35. Член 53 Договора се изменя така:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) За надлежно съобщени ще се считат документирано изпратените писмени съобщения на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

Република България

гр. София 1000

ул. "Триадица" №8

Министерство на енергетиката

телефон: 02 9263 197; 02 9263 272;

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

Република България

гр. Стара Загора, п.к. 6000

бул. „Цар Симеон Велики" № 158

ет. 3, ап. 16

„Трент" ЕООД

телефон: 0887 109 955

факс: 02 9263 252 e-mail: jbstaneva@gmail.com"

2. Алинея 3 се допълва, като се след думите „телефаксен апарат" се добавя „или чрез електронна поща";

Чл. 36. В чл. 57 от Договора след думите „двустранни споразумения" се поставя точка, а думите до края на изречението се заличават.

Чл. 37. (1) Навсякъде в Договора, освен в преамбюла, наименованието „ПИ ЕС АЙ" АД, гр. София, се заменя с „Трент" ЕООД, гр. Стара Загора.

(2) Навсякъде в Договора думите „гаранция/и за изпълнението на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията на нарушените от дейностите по концесията терени" се заменят с „финансово обезпечение/я за изпълнение на дейностите по ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи".

(3) Навсякъде в Договора думите „концесионно възнаграждение/концесионни възнаграждения" се заменят с „концесионно плащане".

Чл. 38. Считано от 1 януари 2026 г. всички парични задължения по договора, чийто размер е посочен в лева, се превалутират в евро при прилагане на правилата по чл. 12 и чл. 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България и плащанията по договора се извършват в евро.

Чл. 39. (1) Считано от 30 януари 2026 г. Приложение № 3 „Образец – отчет за дължимото концесионно възнаграждение – 3 листа" към Договора, се заменя с приложението към настоящото допълнително споразумение.

(2) Приложение № 4 „Работна програма за разработка на находище „Исенов връх" – 13 листа, се отменя.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение е „Образец – отчет за дължимото концесионно плащане".

Всички останали клаузи от Договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение съдържа 17 (седемнадесет) страници, изготви се в три еднообразни екземпляра – по един за концедента, за „Трейс БГ" ЕООД, гр. София и за „Трент" ЕООД, гр. Стара Загора, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Исенов връх", разположено в землището на с. Ракитница, община Стара Загора, област Стара Загора, сключен на 25 декември 2010 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „ПИ ЕС АЙ" АД, гр. Стара Загора, и влиза в сила [illegible] на подписването му, с изключение на клаузата на чл. 1, която влиза в

сила от 22 юни 2020 г., на клаузите на чл. 4 и чл. 5, които влизат в сила от 25 декември 2020 г., на клаузата на чл. 38, която влиза в сила от 1 януари 2026 г. и на клаузите на чл. 19 - чл. 21, т. 1, б. „а" и чл. 39, ал. 1, които влизат в сила от 30 януари 2026 г.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....
ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА „ТРЕЙС БГ" ЕООД:

.....
КРАСИМИР ЦОКЛИНОВ

ЗА „ТРЕНТ" ЕООД

.....
СЛАВЯНКА СТОЯНОВА
УПРАВИТЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ - ОБРАЗЕЦ

О Т Ч Е Т

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	„Исенов връх"
Подземно богатство:	варовици
Концесионен договор от:	..... г.
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕ – 15-то число на месеца, следващ отчетното шестмесечие

Оригинал

КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ ДО _____

(Приложение № 5 - Конкретен, включително минимален, размер на концесионното плащане за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали към чл. 13 от Наредбата за определяне на концесионното плащане за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 12 от 2026 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I.	**КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ ЗА ДОБИТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО**		
1.	Добито подземно богатство (плътна минна маса)	куб. м	
2.	Обемно тегло	т/куб. м	2.5
3.	Добито подземно богатство (р. 1 х р. 2)	тона	
4.	База за изчисляване на концесионното плащане – средно-претеглена продажна цена	евро/т	
5.	Процентен размер на концесионното плащане	%	7
6.	Концесионно плащане за единица добито подземно богатство (р. 4 х р. 5/100)	евро/т	
7.	Концесионно плащане за единица добито подземно богатство, съгласно т. 3.1, буква "а" от Приложение № 5 към чл. 13 от Наредбата (база за цената 2021 г.)	евро/т	0,27 евро/т
8.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за базисната ..... г.	%	
9.	Индексирано концесионно плащане за единица добито подземно богатство, съгласно т. 4 от Приложение № 5 към чл. 13 от Наредбата, за базисната ..... г. (р. 7 х р. 8)	евро/т	
10.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за ..... г.	%	
11.	Индексирано концесионно плащане за единица добито подземно богатство, съгласно Приложение № 5 към чл. 13 от Наредбата за ..... г. (р. 9 х р. 10)	евро/т	
12.	Концесионно плащане за добито количество подземно богатство (р. 3 х по-голямата стойност от р. 6, р. 9 и р. 11)	евро	
II.	**МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ПЛАЩАНЕ**		
13.	Количество добито подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер	т/6 мес.	18 750
14.	Минимално концесионно плащане, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 4 от договора за концесия (р. 13 х по по-голямата стойност от р. 9 и р. 11)	евро	
15.	Дължимо концесионно плащане за отчетния период (по-голямата сума от р. 12 и р. 14), в т.ч.:	евро	
	– в приход на държавния бюджет (р. 15 х 50%)	евро	
	– в приход на бюджета на община Стара Загора (р. 15 х 50%)	евро	
16.	Дължимо ДДС (р. 15 х 20%)	евро	
17.	Обща сума за внасяне (р. 15+р. 16)	евро	

ДАТА:_____ ПЕЧАТ: КОНЦЕСИОНЕР: _____

(подпис)

_____

(име, фамилия, длъжност)

Допълнително споразумение № 1 към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Исенов връх", разположено в землището на с. Ракитница, община Стара Загора, област Стара Загора

	Забележка:
1.	КОНЦЕДЕНТЪТ може да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА допълнителна информация, обосновки и разчети по данните в отчетната форма, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно плащане.
2.	"Минималните стойности на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по т. 3 се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г." (т. 4 от Приложение № 5 към чл. 13 от Наредбата за определяне на концесионното плащане за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 12 от 2026 г.).